

Общество с ограниченной ответственностью
Серик Калиев
Тел.: +7 701 888 99 00

От:
Алина Куатбекова
ИИН: 010418500771
Тел.: +7 775 222 44 66

ПРЕТЕНЗИЯ

о нарушении условий договора аренды жилого помещения и требовании возврата депозита и компенсации

Факты:

10 января 2026 года мной заключён договор аренды квартиры по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 156, кв. 87, принадлежащей на праве собственности Серик Калиевым в качестве арендодателя. При передаче квартиры арендодатель заверил меня в её полной пригодности для проживания, исправности всех коммуникаций, отсутствии долгов и исправности техники. Однако после заселения выявлены следующие существенные недостатки: наличие плесени в квартире, неработающая стиральная машина, протекающая сантехника, неработающее отопление в спальне, постоянные перебои с электричеством, сломанные двери, регулярные жалобы соседей на тараканов.

Несмотря на выявленные недостатки, арендодатель отказался устранять их, потребовал оплатить ремонт, который не требуется, отказался вернуть гарантийный депозит в размере 280 000 тенге, требует досрочного выселения, угрожает подать в суд и взыскать все денежные средства, а также неоднократно приходил без предупреждения и направлял сообщения в мессенджеры. Кроме того, арендодатель пытается обвинить меня в повреждениях, которые имели место до моего заселения.

Нарушение:

Действия арендодателя нарушают условия договора аренды и мои права как арендатора, в частности право на получение жилого помещения в надлежащем состоянии, а также право на возврат гарантийного депозита и возмещение понесённых расходов.

Правовые основания:

- Согласно ст. 115 Гражданского кодекса Республики Казахстан, квартира является недвижимым имуществом, находящимся в сфере гражданских прав, подлежащим надлежащему использованию и сохранению.
- По ст. 359 Гражданского кодекса РК, должник (арендодатель) отвечает за ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе за предоставление жилья, не соответствующего договорным условиям.
- В соответствии со ст. 292 Гражданского кодекса РК, исполнение обязательств может обеспечиваться удержанием имущества должника, что подтверждает необходимость возврата депозита при отсутствии оснований для его удержания.
- По ст. 309 Гражданского кодекса РК, права залогодержателя (арендодателя) не распространяются на удержание депозита без законных оснований.
- Согласно ст. 116 Гражданского кодекса РК, личные неимущественные блага, включая право на надлежащее использование жилого помещения, охраняются законом.

Требования:

1. Вернуть гарантийный депозит в полном объёме — 280 000 тенге.
2. Возместить понесённые мной расходы на устранение незначительных неисправностей и покупку бытовых приборов (подтверждается квитанциями и чеками).
3. Прекратить незаконное вмешательство в пользование квартирой, включая посещения без предупреждения.
4. Письменно урегулировать спор, подтвердив готовность к конструктивному диалогу.
5. Предупредить о дальнейшем обращении в судебные органы в случае невыполнения требований.

Срок ответа: 10 календарных дней с момента получения настоящей претензии.

Приложения:

- Копия договора аренды от 10.01.2026
- Фото- и видеоматериалы квартиры с выявленными недостатками
- Переписка с арендодателем
- Квитанции о переводах арендной платы
- Чеки на покупку бытовых средств и мелкий ремонт
- Показания соседей

Дата: «___» _____ 2026 г.

Подпись: _____

Алина Куатбекова

В случае неполучения ответа в указанный срок или отказа в удовлетворении требований, оставляю за собой право обратиться в соответствующие государственные органы, включая жилищную инспекцию и органы по защите прав потребителей, а также в суд для защиты своих законных интересов.

Настоящая претензия составлена в двух экземплярах, один из которых передаётся арендодателю, второй остаётся у меня.

Прошу подтвердить получение настоящей претензии под роспись либо иным документальным способом.

Дата: «___» _____ 2026 г.

Подпись: _____